單元 12　民事權利的法律保障

公民與社會　重點筆記

一、契約自由與契約正義

從契約自由到契約正義　　這一節的考點不是分類名稱，而是「為什麼國家可以介入私人契約」

契約自由
要不要締約、跟誰締約、
內容與方式為何，由當事人
自行決定，國家不隨意干涉。

談判地位 → 不對等

契約正義
形式上的自由未必公平，
國家以法律介入，使雙方
實質上處於對等地位。

國家介入的四種手段
強制締約（如醫療、水電）
限制契約內容（違反者無效）
限制締約方式（如須以書面）
訂定特別法（消保法、勞基法）

私法自治與誠實信用
私法自治：尊重個人自主，權利主體得在法律限制的範圍內，
　　依自己的意願決定與他人的權利義務關係。
誠實信用：行使權利、履行義務應顧及對方的正當利益，
　　使雙方的法律關係臻於公平妥當。

常考的判斷
「政府立法規定最低報酬、要求公開薪資範圍」→ 這不是破壞
　私法自治，而是因為一方談判地位弱勢而限制契約自由。
「約定稍有延誤即須付高額違約金，對方只遲到三分鐘」→
　權利行使不得濫用（禁止權利濫用）。

消費者保護法：最常考的兩塊
通訊交易與訪問交易的猶豫期：消費者得於「收受商品或接受服務後 7 日內」，以退回商品或書面通知解除契約，無須說明理由、無須負擔費用，
也不必證明商品有瑕疵；企業經營者以定型化契約排除此權利者無效。但有合理例外，例如易於腐敗的商品、客製化商品、已拆封的影音商品或個人衛生用品。
定型化契約：訂約前應有 30 日以內的合理審閱期間；條款有疑義時，應為有利於消費者的解釋。

> **相關重點**
>
> 這一節的考法是給一段「政府立法介入私人契約」的情境，問它反映什麼議題。答題的骨架只有一句：**形式上的契約自由，在雙方談判地位不對等時未必公平，所以國家以法律限制契約自由，追求實質的契約正義。**因此「政府修法規定平台外送員的最低報酬」「要求招聘公告揭露薪資範圍」不是破壞私法自治，而是**私法自治的範圍及其限制**。反過來，把「基於契約自由，政府不得介入」當答案，通常是誘答。

二、勞動關係的法律保障

- 勞雇之間的談判地位不對等，因此《勞動基準法》規定**最低勞動條件**，勞雇雙方另行約定的條件**不得低於**本法規定，違反者該部分無效。基本項目包括：工資不得低於**最低工資**（現行已依《最低工資法》審議公告，用語由「基本工資」改為「最低工資」）、正常工時每日不超過 8 小時、每週不超過 40 小時，以及每七日中應有二日休息（一例一休）。
- **救濟途徑比實體條件更常考：**勞工認為雇主違反勞動法令，可向勞工主管機關**申訴**並請求**勞動檢查**；與雇主發生權利事項或調整事項的爭議，可依《勞資爭議處理法》申請**調解**、仲裁或裁決。
- 近年出現的新議題是**平台工作者**：判斷是僱傭還是承攬，看的是有沒有**從屬性**——是否受平台指揮監督、能否自主決定工作方式與時間。

三、財產權與所有權

財產權的類型與所有權的保護　　物權與債權的差別，是這一節唯一穩定的考點

物　權
對特定的「物」直接支配，
可對任何人主張（絕對性）。
一物一權，不能重複成立
互相衝突的所有權（排他性）。
成立在先者優先（優先性）。
例：所有權、抵押權、地上權

債　權
請求特定人做或不做某事，
只能對「相對人」主張，
因此是相對性的權利。
債權人不能直接對物主張，
只能請求債務人履行。
例：買賣、租賃、借貸

無體財產權
對人類運用智慧所創作的
成果，由法律賦予的權利，
又稱智慧財產權。
例：專利權、商標權、著作權、
原住民族傳統智慧創作專用權

所有權受侵害時可以主張什麼
所有物返還請求權：對無權占有或侵奪其所有物者，請求返還。
所有權妨害除去請求權：對妨害其所有權者，請求除去。
所有權妨害防止請求權：有妨害之虞者，請求防止。
損害賠償請求權：對方有故意過失且已造成損害時，請求賠償。
救濟不限於金錢——除去侵害、回復名譽也是常見的選項。

著作權：兩種權利要分開
著作人格權：公開發表權、姓名表示權、禁止不當變更權。
　專屬於著作人本身，不得讓與或繼承。
著作財產權：重製、公開播送、公開傳輸、改作等權利，
　可以讓與或授權他人，存續於著作人生存期間及死亡後 50 年。
合理使用不構成侵害，判斷時審酌利用的目的與性質、著作的
　性質、所利用的質量與比例、對市場價值的影響四項。

相關重點

物權與債權的差別是這一節最穩定的考點：**物權對物直接支配、可對任何人主張；債權只能對特定的相對人主張。**租約到期後房客不搬，房東是以**所有權人**的地位請求返還房屋（物上請求權），不是只能依租約請求。另外要記得，權利行使有界限：所有權人不能以損害他人為主要目的行使權利（**禁止權利濫用**），例如故意搭圍籬阻擋鄰地通行。

四、身分關係與財產

- **夫妻財產制。**夫妻未以契約約定者，**以法定財產制為其夫妻財產制**。法定財產制下，夫妻的財產分為婚前財產與婚後財產，各自所有、各自管理使用收益處分，債務也各自負擔。
- **剩餘財產差額分配請求權。**法定財產制關係消滅時（離婚、一方死亡或改用其他財產制），雙方**婚後財產**扣除婚姻關係存續中所負債務後如有剩餘，其差額應**平均分配**。但**因繼承或其他無償取得的財產**與**慰撫金**不列入分配——這是近年考過的關鍵但書，例如婚前由父母贈與的車輛就不必分配。分配顯失公平時，法院得調整或免除。

五、繼承制度



相關重點

繼承是這一單元近三年學測連續命中的部分，兩個陷阱要特別記住。第一，**代位繼承只適用於第一順位**：兄弟姊妹先於被繼承人死亡時，其子女不能代位繼承，因此可能出現「有親屬同住扶養、卻仍屬無人繼承而歸國庫」的結果。第二，**遺囑自由有底線**：遺囑可以不平均分配遺產，但不能侵害**特留分**；被侵害的繼承人要自己主張扣減，法院不會主動調整。至於「限定繼承」，現行法已是當然的效果——繼承人對被繼承人的債務，本來就只以因繼承所得遺產為限負清償責任，不必再向法院聲明。